

¿Dónde acaba pagar poco y empieza defraudar?

Planificar dentro de la ley es legal y evadir es delito, pero entre las dos hay una franja de estructuras artificiosas que cumplen la letra de la ley y vacían su finalidad: la elusión.

¿Dónde se traza la raya?

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Dónde acaba pagar poco y empieza defraudar?

La planificación fiscal agresiva debería tratarse legalmente como fraude.

FORMATO

parlamentario

DURACIÓN

55-60 min

AGRUPACIÓN

Dos equipos de 4 + presidencia + jurado

Objetivos

- Distinguir con precisión economía de opción, elusión (o planificación agresiva) y evasión fiscal.
- Explicar el deber de contribuir del artículo 31 y los principios que limitan al legislador tributario.
- Argumentar sobre seguridad jurídica y justicia fiscal sin confundir lo legal con lo justo.

Conceptos clave: deber de contribuir · capacidad económica · economía de opción · elusión · evasión · conflicto en la aplicación de la norma · economía sumergida · reserva de ley

Encaje curricular

- **CJD · U6** — Derecho tributario — el artículo 31, los principios del sistema tributario y la frontera entre planificar, eludir y evadir se explican en esta unidad.
- **CJD · U7** — Derecho penal y administrativo — el delito fiscal, la sanción administrativa y la regla de no castigar dos veces el mismo hecho.

Competencias clave: CCL · CC · CE

De qué va

La **economía de opción** consiste en organizar los propios asuntos para pagar menos dentro de la ley: elegir la forma jurídica más ventajosa, aplicar una deducción a la que se tiene derecho, aportar a un plan de pensiones. Es legal. La **evasión** es ocultar: no declarar ingresos, cobrar sin factura, simular gastos. Es infracción y, a partir de 120.000 € por impuesto y año, delito.

El problema está en medio, en lo que la doctrina tributaria llama **elusión**. Existen estructuras que cumplen escrupulosamente la letra de la norma y cuya única finalidad razonable es reducir la factura fiscal, sin ningún motivo económico detrás. La Ley General Tributaria prevé para esos casos el llamado **conflicto en la aplicación de la norma**, pero exige artificiosidad y no siempre es fácil de acreditar. Este debate parlamentario obliga a defender una frontera concreta, no una consigna: hay que decir dónde se pone la raya y qué la define.

Argumentario

A FAVOR DE TRATAR LA PLANIFICACIÓN AGRESIVA COMO FRAUDE

- **Contribuir es un deber constitucional, no una opción.** El artículo 31 no dice que cada uno pague lo que le apetezca dentro de lo permitido: dice que se contribuye según la capacidad económica. Una estructura que rompe esa correspondencia vacía el deber aunque cumpla la letra.
- **Cumplir la letra y burlar la finalidad ya tiene nombre.** El ordenamiento conoce desde hace mucho el fraude de ley, y la Ley General Tributaria prevé una respuesta específica. Reforzarla no es inventar nada nuevo, es dar dientes a lo que ya existe.
- **El coste no desaparece, se traslada.** Lo que unos dejan de pagar lo pagan otros, o se convierte en menos servicios. La factura la asume sobre todo quien no puede contratar ingeniería fiscal, que es la mayoría.
- **La generalidad está en juego.** Si el resultado depende de poder pagar asesoría especializada, el sistema deja de tratar igual a quienes tienen la misma capacidad económica, que es exactamente lo que prohíbe el artículo 31.

EN CONTRA: LO LEGAL NO PUEDE CASTIGARSE

- **Sin frontera clara no hay seguridad jurídica.** Si una conducta permitida puede reinterpretarse después como fraude, nadie sabe al planificar si está dentro o fuera. El principio de reserva de ley existe justamente para evitar eso.
- **Si la conducta es indeseable, cámbiese la ley.** El legislador puede cerrar el hueco con una norma clara y aplicable hacia adelante. Castigar retroactivamente lo que la propia ley permitía traslada al contribuyente un error del legislador.
- **La frontera «artificiosa» es demasiado elástica.** Distinguir una estructura sin motivo económico de una decisión empresarial legítima exige un juicio de intenciones que abre la puerta a la arbitrariedad administrativa.
- **El foco eficaz está en la evasión, no en la elusión.** La economía sumergida —cobrar sin factura, no declarar— mueve mucho más dinero y es más fácil de perseguir. Diluir esfuerzos en la franja gris resta recursos a lo que sí es claramente ilegal.

Cómo se desarrolla

- 0 **Clasificación previa** 10 min
Antes de tomar postura, la clase clasifica ocho conductas reales en economía de opción, elusión (planificación agresiva) o evasión. Las discrepancias señalan dónde está la frontera discutida.
- 0 **Preparación por equipos** 10 min
Dos equipos de cuatro con el argumentario. Cada equipo debe formular por escrito su criterio de frontera en una sola frase.
- 0 **Turnos de apertura** 10 min
Cinco minutos por equipo. Se exige enunciar el criterio de frontera y un ejemplo que caiga a cada lado.
- 0 **Turnos de refutación** 12 min
Cuatro minutos alternos. Cada refutación empieza citando literalmente el criterio del equipo contrario.

0

Preguntas de la presidencia 8 min

Dos casos difíciles preparados por el profe, uno para cada equipo, que ponen a prueba su propio criterio.

0

Cierre y veredicto del jurado 10 min

Cierre de tres minutos por equipo, sin argumentos nuevos. El jurado valora con la rúbrica y explica qué criterio le ha parecido más aplicable.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **La raya que ya existe.** Cuando se usan actos «notoriamente artificiosos» cuyo único efecto relevante es el ahorro fiscal, Hacienda puede aplicar el conflicto en la aplicación de la norma y cobrar el impuesto con intereses (Ley General Tributaria, art. 15). Desde 2015 también puede sancionar, pero solo si el esquema es sustancialmente igual a otro que la Administración ya había declarado abusivo en un criterio publicado (art. 206 bis, añadido por la Ley 34/2015). Es una frontera intermedia: no es delito, pero deja de salir gratis.
- **Lo que no se puede hacer.** El Tribunal Constitucional anuló una condena por delito fiscal basada en un fraude de ley tributaria: sin ocultación ni engaño no hay defraudación, y castigarlo como delito sería aplicar el Código Penal por analogía, contra el principio de legalidad (STC 120/2005). Es el argumento de la seguridad jurídica, con sentencia.
- **La vara de medir europea.** Para el TJUE, instalar una filial en otro Estado para pagar menos no es abuso por sí mismo; solo lo son los montajes puramente artificiales, sin actividad económica real (*Cadbury Schweppes*, C-196/04, 2006). La directiva antielusión obliga a todos los Estados a ignorar los montajes «no genuinos» que buscan sobre todo una ventaja fiscal contraria al objetivo de la ley y, a la vez, reconoce el derecho a elegir la estructura fiscalmente más eficiente (Directiva (UE) 2016/1164, art. 6).
- **Cuánto está en juego.** Las multinacionales desplazan a paraísos fiscales en torno al 36 % de sus beneficios; sin ese traslado, los beneficios declarados en los países de la UE con impuestos altos serían alrededor de un 20 % mayores (Tørsløv, Wier y Zucman, *Review of Economic Studies*, 2023, con datos de 2015). En el caso Apple, el TJUE confirmó en 2024 que Irlanda le había concedido unos 13.000 millones de euros en ventajas fiscales ilegales (C-465/20 P).
- **La vía de cambiar la ley.** Con la Ley 7/2024, España exige a los grupos con más de 750 millones de euros de facturación una tributación mínima del 15 % en cada país donde operan, como prevé el acuerdo internacional del Pilar Dos. Pero en enero de 2026 la OCDE aceptó que los grupos estadounidenses quedaran exentos de buena parte de esas reglas: cerrar un hueco por ley exige coordinación internacional, y esa coordinación es frágil.

Para cerrar: pedid a cada equipo que sitúe su criterio en la escala que ya existe: cobrar sin sancionar (art. 15), sancionar si ya había un criterio publicado (art. 206 bis) o castigar como delito,

que el Constitucional descartó cuando no hay ocultación. La moción obliga a decir en qué escalón se quedan y por qué.

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **120.000 €** de cuota defraudada por impuesto y año: a partir de esa cifra, la evasión es delito (Código Penal, art. 305).
- **22.743 millones de euros** obtuvo la Agencia Tributaria en 2025 con sus actuaciones de prevención y control del fraude, un 20,2 % más que en 2024 (AEAT, 2026).
- **El 36 %** de los beneficios de las multinacionales se desplaza a paraísos fiscales (Tørsløv, Wier y Zucman, 2023, con datos de 2015).
- **El 15 %** es la tributación mínima que la ley exige a los grupos con más de 750 millones de euros de facturación (Ley 7/2024).
- **13.000 millones de euros** en ventajas fiscales ilegales concedió Irlanda a Apple, según confirmó el TJUE el 10 de septiembre de 2024 (asunto C-465/20 P).

¿Dónde acaba pagar poco y empieza defraudar?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Precisión de las categorías No usa «economía de opción», «elusión» y «evasión» como sinónimos y sitúa cada ejemplo en la categoría correcta. CC	☐	☐	☐	☐
Anclaje constitucional Apoya el argumento en principios del artículo 31 — capacidad económica, generalidad, reserva de ley— y no solo en la intuición moral. CC	☐	☐	☐	☐
Refutación Responde al argumento concreto del equipo contrario, empezando por enunciarlo con exactitud. CCL	☐	☐	☐	☐
Uso del turno Ajusta la intervención al tiempo, no interrumpe y respeta la presidencia. CE	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

La planificación fiscal agresiva debería tratarse legalmente como fraude.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

A favor de tratarla como fraude

Una estructura sin más finalidad que pagar menos vacía el deber de contribuir; cumplir la letra mientras se burla el propósito de la norma no debería estar premiado.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

En contra: lo legal no puede castigarse

Sin una frontera clara entre lo permitido y lo sancionable no hay seguridad jurídica; si una conducta es indeseable, lo que hay que cambiar es la ley, no castigar a quien la cumplió.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *La planificación fiscal agresiva debería tratarse legalmente como fraude.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

